

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4191/2532

ป.วิ.พ. มาตรา 290

นาย อุทิศ เตชะบุญอัคโ ข

นางสาว ทิพย์ มณี เจนเจ็ด ยศ

นาง วิไล ปรีชาอนันตกุล กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 290 มิได้บังคับให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีอื่นที่ยื่นคำร้องขอ
เข้าเฉลี่ยทรัพย์จะต้องระบุชนิดหรือประเภทของทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึด
หรืออายัดไว้ในคำร้อง เพียงแต่ให้ผู้ร้องแสดงให้เห็นว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้นำ
ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและผู้ร้องไม่สามารถเอาชำระหนี้ได้จากทรัพย์สิน
อื่น ๆ ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น ดังนั้น แม้ผู้ร้องจะระบुरายการทรัพย์ที่โจทก์
นำยึดผิดพลาดไป ผู้ร้องก็มีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีนี้ได้.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งหกชำระหนี้ตามตัวเงินในฐานะทายาท
ของนายสุรัชย์ ปรีชาอนันตกุล ผู้ตายศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระ
หนี้ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดี
และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของผู้ตายเพื่อขายทอดตลาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้ของผู้ร้องตามคำพิพากษตามยอม
และไม่มีทรัพย์สินอื่นใดนอกจากที่โจทก์ยึดไว้ขอเฉลี่ยทรัพย์จากทรัพย์สินของจำเลย
ที่ 1 ที่ถูกยึด

โจทก์คัดค้านว่าหนี้ตามคำพิพากษาของผู้ร้องเกิดขึ้นโดยสมยอม ไม่มีมูลหนี้จริง และทรัพย์สินที่ผู้ร้องขอเชื่อนั้นโจทก์มิได้นำยึดไว้และผู้ร้องมีสิทธิขอเชื่อนั้นเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 1 เท่านั้น

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเชื่อยทรัพย์สินได้ตามคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบฟังไม่ได้ว่าหนี้ตามคำพิพากษานั้นเกิดจากการสมยอม แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่โจทก์ฎีกาว่าผู้ร้องขอเชื่อยทรัพย์สินโดยระบุว่า โจทก์นำยึด 3 รายการ แต่ทรัพย์สิน 3 รายการที่ผู้ร้องระบุมานั้นไม่ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดในคดีนี้ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอเชื่อยทรัพย์สินในคดีนี้ได้ นั้น พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องของผู้ร้องจะเห็นได้ว่า ผู้ร้องมีความประสงค์ขอเชื่อยทรัพย์สินของจำเลยที่โจทก์นำยึดไว้ แม้ผู้ร้องจะระบุรายการทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดผิดพลาดไปก็หาทำให้ผู้ร้องไม่มีสิทธิเชื่อยทรัพย์สินในคดีนี้ไม่เพราะทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดไว้ในคดีนี้ก็คือทรัพย์สินของจำเลยนั่นเองทั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 มิได้บังคับให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอื่นที่ยื่นคำร้องขอเข้าเชื่อยทรัพย์สินจะต้องระบุชนิดหรือประเภทของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดหรืออายัดไว้ลงในคำร้องแต่อย่างใด เพียงแต่ให้ผู้ร้องแสดงให้เห็นว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้นำยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา และผู้ร้องไม่สามารถเอาชำระหนี้ได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ